

北京市海淀区西三旗建材城中路东侧
1814-630 等地块 R2 二类居住用地、A4 体育
用地、A334 托幼用地国有建设用地
使用权出让

编号:京土整储招(海)[2018]053 号

招

标

文

件

北京市规划和自然资源委员会

二〇一八年十二月

目 录

投 标 须 知	7
第一章 总则	7
第二章 土地使用权出让及规划使用条件	7
第三章 “共有产权住房”建设要求	11
第四章 投标人资格	12
第五章 招标底价的构成	13
第六章 付款要求和土地交付	16
第七章 招标程序	17
第八章 招标文件的澄清和修改	18
第九章 书写要求	19
第十章 现场踏勘及答疑	19
第十一章 投标资格认定	19
第十二章 投标预登记	20
第十三章 投标保证金	22
第十四章 投标文件	24
第十五章 投标文件有效期	27
第十六章 投标纪律	28
第十七章 投标	28
第十八章 开标	29
第十九章 无效投标文件	30
第二十章 评标	31
第二十一章 投标文件的补充和澄清	33
第二十二章 中标	34
第二十三章 违约责任	34
第二十四章 其他事项	35
第二十五章 附则	38
投 标 书	39
开标一览表	42

拟建项目说明书	43
投标人基本信息表	44
财务状况表	46
诉讼情况表	47
法定代表人身份证明书	48
授权委托书	49
股东构成及出资比例说明	50
投标保证金及地价款缴纳承诺书	51
共有产权住房建设标准和工程质量的	52
承诺书	52
补充公告知悉确认书	54
中标通知书	55
国有建设用地使用权出让合同	56
第一章 总 则	58
第二章 出让土地的交付与出让价款的缴纳	58
第三章 土地开发建设与利用	61
第四章 国有建设用地使用权转让、出租、抵押	65
第五章 期限届满	66
第六章 不可抗力	67
第七章 违约责任	67
第八章 适用法律及争议解决	70
第九章 附 则	71
土地开发建设补偿协议	75

附件:

1. 宗地位置图;
2. 《建设项目规划条件》(2018 规土(海)条供字 0003 号);
3. 《建设工程规划用地测量成果报告书》(2018 规(海)测字 0028 号);
4. 北京市交通委员会关于金隅集团海淀区西三旗建材城中路东侧保障房项目交通影响评价审查意见的函(京交函〔2018〕867 号);
5. 北京市水务局关于金隅集团海淀区西三旗建材城中路东侧保障房项目控规调整规划水影响评价报告的批复(京水行许字〔2018〕578 号);
6. 市政资料;
7. 地形及地上物测绘技术报告书。

北京市海淀区西三旗建材城中路东侧1814-630等地块R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼用地 国有建设用地使用权出让招标公告

根据国家和北京市的相关规定，经北京市人民政府批准，北京市规划和自然资源委员会决定在北京市土地交易市场公开招标出让北京市海淀区西三旗建材城中路东侧 1814-630 等地块 R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼用地国有建设用地使用权。

一、宗地基本情况

本次招标出让宗地位于海淀区西三旗建材城中路东侧。具体四至范围详见《建设项目规划条件》（2018 规土（海）条供字 0003 号）。

该宗地将以“三通一平”的形式出让，规划经济技术指标如下表：

招标编号	用地性质	出让年限	土地面积 (平方米)	建筑控制规模(平方米)
京土整储招 (海) [2018] 053 号	R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼 用地	居住 70 年 商业 40 年 办公 50 年	21216.458 其 中：建设用地 14680.079	31629

二、利用自有用地向社会建设提供共有产权住房项目的北京市属国有企业或与之组成的联合体，并取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具的投标资格认定意见的，方可参加本次出让宗地的投标。法定代表人相同或者控股股东相同的公司不能同时参加同一项目的投标（国家控股公司除外）。

三、该宗地居住用途建筑规模全部用于建设“共有产权住房”，房屋销售均价不高于 43600 元/平方米（含全装修）。

四、 本次招标投标资格认定开始时间为 2018 年 12 月 25 日 9: 00 时起, 投标资格认定截止时间为 2019 年 1 月 11 日 15: 00 时止。

五、 本次招标投标预登记时间为 2019 年 1 月 14 日 9:00-12:00, 14:00-15:30, 投标时间为 2019 年 1 月 16 日 9:30—10:30, 投标截止后当即开标。投标人须在上述时间内将投标文件送达北京市土地整理储备中心。本次招标的投标保证金为人民币 15200 万元。

六、 本次招标不接受电话、邮寄及口头投标。

七、 本次招标出让的详细资料和竞买要求请参阅有关招标文件。招标文件于 2018 年 12 月 25 日 9: 00 时起, 可在北京市规划和自然资源委员会网站 (<http://ghgtw.beijing.gov.cn>) 下载。

北京市土地交易市场

地址: 北京市丰台区西三环南路 1 号市公共资源交易综合分平台五层

咨询电话: 13611365554

北京市规划和自然资源委员会

2018 年 12 月 25 日

投 标 须 知

第一章 总则

第一条 经北京市人民政府批准，北京市规划和自然资源委员会决定，对北京市海淀区西三旗建材城中路东侧 1814-630 等地块 R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼用地国有建设用地（以下简称“出让宗地”）使用权进行公开招标出让，该出让宗地招标编号为：京土整储招（海）[2018]053 号。

第二条 本次出让宗地的招标人为北京市规划和自然资源委员会，土地收储单位为北京市土地整理储备中心（以下简称“市土地储备中心”），市土地储备中心负责本次招标的组织和实施工作。

第三条 本次招标出让宗地，其土地所有权属于中华人民共和国，中华人民共和国对其拥有法律授予的司法管辖权和行政管理权，以及其他按照中华人民共和国有关法律、法规、规章规定由国家行使权利和因社会公共利益所必须的权益。地下资源、埋藏物和市政公共设施均不在本次招标出让土地范围内。

第二章 土地使用权出让及规划使用条件

第四条 出让宗地的位置、范围

本次招标出让宗地位于海淀区西三旗建材城中路东侧。具体四至范围详见《建设项目规划条件》（2018 规土（海）条供字 0003 号）。

第五条 宗地规划使用条件

根据《建设项目规划条件》（2018 规土（海）条供字 0003 号）和《建设工程规划用地测量成果报告书》（2018 规（海）测字 0028 号），确定该宗地具体规划技术指标如下：

建设用地使用性质：R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼用地

总用地面积：21216.458 平方米

总建设用地面积：14680.079 平方米

总地上建筑规模：31629 平方米。

须同步实施以下用地性质明确的相关内容：

城市公共绿地面积：2317.662 平方米

城市公共道路面积：4218.717 平方米

具体指标及其它要求详见《建设项目规划条件》（2018 规土（海）条供字 0003 号）和《建设工程规划用地测量成果报告书》（2018 规（海）测字 0028 号），中标人须严格执行本项目《建设项目规划条件》（2018 规土（海）条供字 0003 号）中的有关条款。

第六条 其它要求

根据海淀区政府意见：本次出让宗地中的幼儿园须由竞得人无偿代建后移交区内相关主管部门；A4 体育用地由竞得人持有运营。

第七条 该项目应严格执行《关于进一步加强房地产开发企业工程建设质量安全管理工作的通知》（京建法[2016]2 号）的有关规定。

第八条 该项目应严格执行《关于印发〈北京市新建商品住宅小区住宅与市政公用基础设施、公共服务设施同步交付使用管理暂行办法〉的通知》（京建法[2007]99 号）及《北京市政府办公厅转发市教委等部门关于

加强本市居住区配套教育设施规划管理意见的通知》（京政办发[2013]44号）的有关规定。

第九条 该项目应严格执行《关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2017〕8号）的有关规定，城六区和通州区地上建筑规模5万平方米(含)以上的商品房开发项目应采用装配式建筑；其他区地上建筑规模10万平方米(含)以上的商品房开发项目应采用装配式建筑。

第十条 项目权属及土地现状

该宗地原用地单位为北京金隅集团股份有限公司下属的西三旗高新建材城经营开发有限公司，市土地储备中心完成了项目的收储工作。宗地土地权属无争议，未被查封或者以其他形式限制房地产权利，未设定抵押权，不涉及第三方权利义务。

该宗地的现状为：

宗地建设用地内有：围墙、树木（已补偿完毕、不涉及名木古树）、一处厕所（不涉及补偿）一处临时办公用房（不涉及补偿）。代征用地内有：三处高压杆、五个路灯杆、一处自管临时配电室（不涉及补偿）、一处临时用房（不涉及补偿）、一处高压塔及两处热力井。

宗地建设用地内：围墙、树木(已补偿完毕、不涉及名木古树)、厕所（不涉及补偿）、临时办公用房（不涉及补偿）暂现状保留，无偿交由中标人按照国家及北京市相关规定依法依规处理。代征用地内：热力井、临时配电室（不涉及补偿）、临时用房（不涉及补偿）暂做现状保留，无偿交由中标人按照国家及北京市相关规定依法依规处理。高压杆暂做现状保留，可无偿交由中标人使用，若中标人不使用则由北京西三旗高新建材城

经营开发有限公司负责于 2019 年 6 月 30 日前完成迁改，以上工作保证不影响中标人的开工建设和竣工验收。路灯杆、高压塔由海淀区政府承诺以上地上物的处置工作，承诺现状保留并负责组织后续实施和移交工作且承担相关费用。以上工作保证不影响中标人的开工建设和竣工验收，由此产生的一切责任由海淀区政府承担。（有关情况请参考《地形及地上物测绘技术报告书》并需投标人进行现场踏勘。）

第十一条 宗地开发程度

市土地储备中心最终向中标人提供具备“三通一平”（除最终可保留涉及中标人继续使用的地上物外，地上无其他施工障碍物的场地自然平整，通施工临时用水、通施工临时用电、通可供施工车辆通行的道路）条件的宗地。临时水、电的报装、接用费用由中标人自行承担。

通临时用水：该项目地块临水接口可接入现状建材城中路西侧主线 DN600 线路及支线 DN200 线路，距项目红线约 100 米。

通临时用电：该项目地块临电接口可接入项目地块内南边西侧现状配电室 10KV 供电线路。

通临时用路：该项目地块西侧有现状建材城中路可供临时通行使用。

具体临水、临电接入方案及位置需由中标人向相关主管部门进行报装，以相关主管部门审批为准。

第十二条 本次出让宗地应在签订《国有建设用地使用权出让合同》后 12 个月内开工建设，并在出让合同约定的开工之日起 3 年内竣工。

第十三条 国有建设用地使用权出让年限为：居住 70 年，商业 40 年，办公 50 年。国有建设用地使用权出让年限自《国有建设用地使用权

出让合同》签订之日起计算。

第十四条 本次招标出让土地未设定任何土地他项权利。

第三章 “共有产权住房” 建设要求

第十五条 本次出让宗地居住建筑规模全部用于建设“共有产权住房”。

第十六条 本次出让宗地中“共有产权住房”将由中标人完成建设，房屋销售均价不高于 43600 元/平方米（含全装修）。此价格是该宗地中“共有产权住房”的平均销售价格，中标人可结合房屋楼层、朝向、位置等因素，确定每套房屋的销售价格，价格浮动范围为 $\pm 5\%$ 。

第十七条 “共有产权住房”户型以中小套型为主，套型设计功能布局合理，最大套型面积按照我市有关政策执行。

第十八条 “共有产权住房”的建设应按照《关于印发<北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则（试行）的通知>》（京建法[2017]20 号）要求及届时出台的相关规定执行。中标人在投标时应提交关于建设标准和工程质量的承诺书。中标人承诺的建设标准高于技术导则标准的，相关管理部门将按承诺标准进行规划设计方案审查，并依法进行日常监督。

第十九条 “共有产权住房”的管理及销售应按照《关于印发<北京市共有产权住房管理暂行办法>的通知》（京建法[2017]16 号）及届时出台的相关政策执行。

第二十条 该项目建设的“共有产权住房”建筑面积中包含相应的配套公共服务设施建筑面积，其具体面积以北京市规划和自然资源委员会审批的规划设计方案为准。其中，经营性的配套公共服务设施部分按照本须知

相关条款规定收取政府土地出让收益。

第二十一条 中标人须在《中标通知书》签发之日起 20 个工作日内，到北京市住房保障办公室领取《共有产权住房项目建设事项告知书》。

第四章 投标人资格

第二十二条 利用自有用地向社会建设提供共有产权住房项目的北京市属国有企业或与之组成的联合体，并取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）出具的投标资格认定意见的，方可参加本次出让宗地的投标。法定代表人相同或者控股股东相同的公司不能同时参加同一项目的投标（国家控股公司除外）。

第二十三条 存在下列情况的单位不得参加本次出让宗地的投标：

- 1、存在逾期不签订出让合同、欠缴土地出让价款、未按期开工建设、闲置土地等行为的或土地开发规模超过实际开发能力的；
- 2、未按本须知要求参加投标预登记的；
- 3、凡属自然资源部和北京市税务机关推送的重大税收违法案件当事人，禁止参与土地竞买活动。

第二十四条 联合投标

如果投标人是由两个或两个以上单位组成联合体的为联合投标。联合投标应符合以下要求：

- 1、联合投标须以一个投标人的身份参加共同投标。
- 2、联合投标的各成员应当签订共同投标协议书，明确约定各成员的出资比例、权利义务及所承担的法律风险。

联合投标的各成员在共同投标协议书中均不得做出有关不承担出资

比例、不参与后期开发建设、不承担经营风险的约定，包括但不限于：名为联合投标，实为房屋买卖、借款、房屋租赁等。

共同投标协议书作为投标文件的组成部分，一并提交市土地储备中心。

3、在投标过程中，联合投标的各成员应当共同推举一联合投标代表人（法人），由联合投标的各成员提交一份授权委托书，证明其代表资格及委托权限。该授权委托书作为投标文件的组成部分一并提交市土地储备中心。

4、联合投标成功后，联合投标各成员应当共同与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》，与市土地储备中心签订《土地开发建设补偿协议》，并为履行上述合同、协议承担连带责任。中标人不得要求在以上合同、协议中增加不属于土地部门监督管理责任和义务的相关条款。

5、联合投标代表人应被授予代表联合投标的所有成员承担责任和接受指令的权利，并负责整个合同的全面履行。

6、除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合投标各成员。

第五章 招标底价的构成

第二十五条 本次招标为暗标形式，即在开标前不公开底价，开标当场公布底价。

第二十六条 本次招标出让设定有底价，低于招标底价的投标价，招标人将不予接受，如果所有投标价均低于招标底价，招标人将终止本次招标。

第二十七条 本次招标底价由该宗地地上可出让部分的政府土地出让收益和土地开发建设补偿费两部分构成。

本次招标出让宗地底价中的政府土地出让收益暂按以下原则收取：

1、本次出让宗地中 1814-630 地块地上可出让建筑规模暂按居住用途收取政府土地出让收益；

2、本地出让宗地中 1814-631 地块地上建筑规模暂按办公（体育）用途收取政府土地出让收益；

3、本地出让宗地中 1814-632 地块不出让，未收取政府土地出让收益；

4、地下可出让部分政府土地出让收益暂未收取，待规划设计方案经相关主管部门审批确定后另行收取。

政府土地收益的调整按本须知相关条款规定执行。

第二十八条 关于政府土地出让收益的调整。

北京市规划和自然资源委员会将按以下标准调整该宗地政府土地出让收益，并与中标人签订《国有建设用地使用权出让合同补充协议》，中标人按补充协议规定补交政府土地出让收益差价部分。

其中： 土地成交楼面单价 = （成交价款-190225000）÷
28429+190225000 ÷ 31629（元/平方米）；

（一）该宗地的最低地上政府土地出让收益金额为（成交价 - 190225000）元。中标人应严格按照建设项目规划条件（2018 规土（海）条供字 0003 号）和《建设工程规划用地测量成果报告书》（2018 规（海）测字 0028 号）约定的规划条件使用土地。

（二）经相关主管部门审批确定，该宗地地上出让建筑规模增加在 3%

(含) 以内且未改变规划条件的, 按以下标准补交地价款:

1.地上增加的出让建筑规模应补交的地价款=土地成交楼面单价×
(确定的地上出让建筑规模-28429)(元);

2. 如 1814-631 地块地上存在商业、办公用途建筑规模时, 除按第 1 款补交地价款外, 还需补交商业、办公用途与办公(体育)用途间审定熟地价楼面差价:

地上商业、办公用途建筑规模应补交的地价款 = 4456 × 确定的地上商业、办公用途建筑规模(元)。

(三) 如因特殊原因, 经相关主管部门审批确定, 该宗地地上出让建筑规模增加在 3%以上或改变规划条件的, 需按照国有建设用地使用权出让地价评估技术规范的有关要求, 组织评估确定补缴的地价款;

(四) 地下非经营性用途建筑面积免收政府土地出让收益; 地下经营性用途建筑面积按以下标准收取政府土地出让收益:

地下建筑面积应补交的政府土地出让收益金额=土地成交楼面单价×相应用途地下空间修正系数×25%×相应用途地下出让建筑规模(地下商业对应商业级别, 地下办公对应办公级别, 地下仓储、车库应对应各自地块主要用途的土地级别; 该宗地土地级别以《北京市人民政府关于更新出让国有建设用地使用权基准地价的通知》(京政发〔2014〕26号)规定为准)。

地下空间 用途	楼层	地下空间修正系数		
		一至二级	三至七级	八至十二级
地下商业	地下第 1 层	0.80	0.70	0.60
	地下第 2 层	0.50	0.40	0.30
	地下第 3 层	0.36	0.28	0.20

	地下第 4 层及 以下各层	0.30	0.25	0.20
地下办公	-	0.30	0.25	0.20
地下仓储	-	0.30	0.25	0.20
地下车库	-	0.25	0.20	0.15

第二十九条 本次招标出让宗地底价中土地开发建设补偿费总额为人民币 19022.50 万元。

土地开发建设补偿费的缴纳和调整按本须知相关条款规定执行。

第三十条 关于土地开发建设补偿费的调整

土地开发建设补偿费不因最终建筑规模调整而调整。

第六章 付款要求和土地交付

第三十一条 中标人需按以下期限要求，向北京市规划和自然资源委员会交纳该宗地成交价中的政府土地出让收益：

在《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起 15 个工作日内，中标人须付清全部政府土地出让收益。其中，政府土地出让收益总额的 20% 作为履行合同的定金。

中标人交纳的投标保证金人民币 15200 万元将优先冲抵政府土地出让收益，如冲抵完全部政府土地收益后仍有剩余，则冲抵部分土地开发建设补偿费，不再退还。

第三十二条 中标人需按以下方式支付土地开发建设补偿费：

自成交之日（即成交确认书或中标通知书签发之日）起第 35 个日历日（遇法定节假日顺延至其后第一个工作日）内，中标人须全额交纳土地

开发建设补偿费（保证金转付土地开发建设补偿费部分除外）至市财政专户。

土地成交后，由组织入市的储备机构向土地中标人开具《土地前期成本缴款通知书》，中标人应持该通知书前往北京市规划和自然资源委员会缴纳土地开发建设补偿费，并取得《北京市非税收入一般缴款通知书》，到开户银行办理缴款。

第三十三条 供地进度

成交之日起第 45 个日历日（遇法定节假日顺延至其后第一个工作日）内且中标人已全额交纳土地开发建设补偿费，市土地储备中心、西三旗高新建材城公司及中标人须完成土地交接工作。土地交付标准按《土地开发建设补偿协议》约定执行。

中标人无正当理由逾期不接收土地则视同接收，相应的权利、义务由中标人承担。

第七章 招标程序

第三十四条 本次招标的程序如下：

- 1、2018 年 12 月 25 日起发布招标公告，当日 9:00 起可在北京市规划和自然资源委员会网站下载招标文件；
- 2、市国资委在投标前对投标人资格进行认定；
- 3、投标预登记；
- 4、投标；
- 5、开标、唱标；

- 6、评标、澄清谈判、决标、确定中标人；
- 7、发出《中标通知书》；
- 8、中标人与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》；与市土地储备中心签订《土地开发建设补偿协议》。

第八章 招标文件的澄清和修改

第三十五条 招标文件的澄清

招标人接受投标人在本须知规定投标日 7 个日历日前书面提出的，要求招标人对招标文件进行澄清的要求。

第三十六条 招标文件的修改

招标人在本须知规定的投标日 5 个日历日前，可对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

第三十七条 招标文件的补充文件

1、如果投标人要求招标人澄清招标文件的要求具有普遍性，招标人可以补充文件的形式在不迟于规定的投标日（或招标人另行确定的日期）前五个日历日公布，并不指出问题来源。招标人对招标文件的修改，将在原招标文件发布渠道发布补充公告。

2、如该宗地发布补充公告，投标人在参与投标预登记时，须向市土地储备中心提交《补充公告知悉确认书》；投标人递交的投标文件中应包括《补充公告知悉确认书》。

3、因澄清或修改发出的招标补充文件为招标文件的组成部分，如与

原招标文件有矛盾的，以日期在后者为准。

第九章 书写要求

第三十八条 投标人与招标人之间关于招标有关的往来函电和文件，均应使用中文书写。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以使用另一种语言，但必须附中文译本。投标文件的解释以中文为准。

第十章 现场踏勘及答疑

第三十九条 现场踏勘及答疑安排

1、市土地储备中心不统一安排该宗地的现场踏勘，在投标截止日之前的任何时间投标人可对场地进行考察，考察费用由投标人自己承担。同时投标人应自行承担进行现场考察所造成的人身伤害的损失或损害，和任何其他损害、费用、损失或债务责任。

2、在投标人对宗地进行现场踏勘时，市土地储备中心有义务对土地情况进行解答。联系人：李雨萌；联系电话：15001053486。

第十一章 投标资格认定

第四十条 本次招标出让宗地投标资格认定时间为

开始时间：2018 年 12 月 25 日 9:00 时起；

截止时间：2019 年 1 月 11 日 15:00 时止。

第四十一条 投标资格认定需提交的材料

- 1、申请参与共有产权住房投标资格审查申请文件（原件）；
- 2、北京市规划和自然资源委员会发布的共有产权住房招标公告（复

印件);

3、提交《企业法人营业执照》(复印件);

4、提交工商管理部门备案的申请投标主体及控股股东公司章程(复印件);

5、参与投标主体非市属国有一级企业的,提供与市属国有一级企业的股权或隶属关系说明(原件);

6、提交投标企业房地产开发资质证明(复印件);

7、投标资金筹措方案(原件);

8、投标项目初步建设设计方案(原件);

9、需要提供的其他相关材料。

以上认定需提交的材料注明为复印件的,均应加盖申请认定单位公章。申请认定单位应对申请材料实质内容的真实性负责。

第四十二条 受理部门及联系方式

受理部门:市国资委企业改革处

联系人:单世伟

联系电话:83970926

第十二章 投标预登记

第四十三条 投标预登记时间及地点

1、投标预登记时间:招标人于2019年1月14日9:00-12:00,14:00-15:30,对拟参加投标的投标人进行投标预登记。

2、投标预登记地点:北京市丰台区南路1号公共资源交易综合分平台五层。

第四十四条 投标预登记需提交的材料

1、营业执照副本复印件（验原件留复印件），若外地企业可提供由当地工商管理部门加盖公章的复印件；

2、企业组织机构代码证（验原件留复印件）

3、房地产开发资质证明文件（验原件留复印件）；

4、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（身份证验原件留复印件。如委托代理人无法提供法定代表人身份证原件的，须提供由公证机构对法定代表人身份证原件出具的公证文件，公证文件出具时间须在本次出让宗地公告日期之后）；

5、授权委托书及受托人身份证复印件（身份证验原件留复印件）；

6、联合投标的还需提交联合投标协议书及授权委托书；

7、投标单位的股东构成及出资比例说明（该文件须能说明投标人在本次出让宗地公告日期之后的出资比例情况）；

8、投标保证金及地价款缴纳承诺书（原件）；

9、《符合投标资格的声明》（原件）内容为投标人及其控股股东不存在伪造公文骗取用地和非法倒卖土地、非法转让土地使用权、因企业原因造成土地闲置一年以上、违背出让合同约定条件开发利用土地等违法违规违约行为、不属国土资源部和北京市税务机关推送的重大税收违法案件当事人和不存在与国土资源部和北京市规划和自然资源委员会公布的关于禁止在北京市土地交易市场参与土地竞买等情况；

10、市国资委向投标人出具的同意参与投标的认定意见（验原件留复印件）；

11、补充公告知悉确认书（如有）；

以上资料，投标人只需交纳壹份但须加盖公章。

第四十五条 境外及港澳台竞买申请材料公证及认证要求：

境外形成的申请材料，应当经所在国公证机关予以证明，并经中国驻该国使领馆予以认证，或者履行中国与该国订立的有关条约中规定的证明手续。但如果其所在国与中国没有外交关系，则应经与中国有外交关系的第三国驻该国使领馆认证，再转由中国驻该第三国使领馆认证。

中国香港地区形成的申请材料，需经中国司法部委托的香港律师公证，同时应当由中国法律服务（香港）有限公司加盖转递专用章。中国澳门地区形成的申请材料，需经中国司法部派驻澳门的中国公证员公证，同时应当由中国法律服务（澳门）有限公司加盖转递专用章。

中国台湾地区申请人提交的材料，应当经当地公证机关出具公证书，经海峡交流基金会转递至北京市公证协会，由北京市公证协会加章确认。

第十三章 投标保证金

第四十六条 本次招标出让宗地的投标保证金为人民币 15200 万元。投标人须在 2019 年 1 月 14 日 15:30 时前将投标保证金汇入市土地储备中心指定银行帐号。

户名：北京市土地整理储备中心

银行：兴业银行北京朝外支行

账号：321030100101280860

或银行：天津银行北京分行

账号：230001201110001311

如投标人汇入的投标保证金在交纳截止时间前未能到达市土地储备中心账户，则无投标资格。

交款单位须与投标单位为同一单位（若为联合投标，投标保证金交款单位应为联合体中的成员单位），禁止由其他单位代缴投标保证金。

第四十七条 招标人无义务承担投标人或第三方就提供投标保证金而发生的包括利息支付在内的费用。

第四十八条 投标保证金的退还

1、中标人交纳的投标保证金将冲抵政府土地出让收益，如有剩余则冲抵部分土地开发建设补偿费，不再退还。

2、非中标人的投标保证金将于中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

3、如果招标人终止招标活动，将在宣布之日起 3 个工作日内退还所有投标人的投标保证金及相应利息。

第四十九条 投标人出现以下任何一种情况的，招标人有权没收投标保证金。

- 1、投标人在投标文件有效期内撤回投标文件的；
- 2、投标人提供虚假文件隐瞒事实的；
- 3、投标人违反投标规定，被招标人视为无效投标文件且应没收投标保证金的；
- 4、被选定为中标人的投标人有下列情况之一的：
 - （1） 采取行贿、恶意串通等非法手段中标；
 - （2） 拒绝与北京市规划和自然资源委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》、与市土地储备中心签订《土地开发建设补偿协议》；
 - （3） 在任何重要方面未遵守其投标文件的条款；
 - （4） 未按照已签署的有关合同、协议履行，但纯系不可抗力事件造

成不能履行合同、协议的除外。

第十四章 投标文件

第五十条 投标人递交的投标文件应包括：

- 1、投标书（原件）；
- 2、公司、企业、组织章程（原件）；
- 3、财务方案；

投标人递交的财务方案必须包括投资估算总额及其细目、融资计划（包括自有资金、预售款和贷款的比例，自有资金和贷款的来源，其中对于拟以贷款形式筹集的资金，投标人应在投标书中同时提供银行就本项目的贷款意向函或其它融资意向协议）、投标人的财务状况（包括过去三年经审计的财务报表）；

- 4、营业执照副本或其他主体资格证明复印件；
- 5、市国资委向投标人出具的同意参与投标的认定意见复印件；
- 6、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件；
- 7、授权委托书原件，被授权人身份证复印件；
- 8、投标单位的股东构成及出资比例说明（该文件须能说明投标人在本次出让宗地公告日期之后的出资比例情况）；
- 9、相关资质或资格证明材料；
- 10、拟建项目说明书；

拟建项目说明须包括项目定位、开发内容、开发理念、开发进度、开发周期、经营方式以及项目综合效益等内容的说明。

11、投标人基本情况（格式见投标文件附件）；

12、业绩说明；

投标人需提供过去五年内从事的与本项目定位有关的主要项目的开发、经营说明。具体包括以下内容：用地面积、建筑规模、地价款交纳情况（提供土地出让金缴款证明）、开工面积、竣工面积（提供竣工备案表）、纳税情况；

13、诉讼情况表（格式见投标文件附件）；

14、由单个投标人或联合投标人的每个成员单位的负责人或其书面授权的代表签署的声明（原件）。声明投标人或联合投标人中每一成员没有涉及如下事件：

（1）因无力清偿债务处于受监管状态、破产或停业清理，或业务处于被法院管制的状态；

（2）过去三年内，在经营活动中因违反法律的行为被追究刑事责任的；

（3）近两年内因违反土地出让合同规定而被解除出让合同并由政府收回土地的；

（4）近两年内因土地闲置被政府收回土地的；

（5）存在逾期不签订出让合同、欠缴土地出让价款、未按期开工建设等行为的。

15、投标人认为必要的其他资料（如质量管理体系认证证书、特种行业许可证或其他证明，如果投标人中标，其有能力保证设计和建设本项目所需的资金并能够按时支付地价款的材料）；（复印件）

16、若为联合投标，须附联合投标协议及相应授权文件（原件）；

17、投标保证金及地价款缴纳承诺书（原件）；

18、共有产权住房建设标准和工程质量的承诺书；

19、《符合投标资格的声明》（原件）内容为投标人及其控股股东不存在伪造公文骗取用地和非法倒卖土地、非法转让土地使用权、因企业原因造成土地闲置一年以上、违背出让合同约定条件开发利用土地等违法违规违约行为、不属国土资源部和北京市税务机关推送的重大税收违法案件当事人和不存在与国土资源部和北京市国土资源局公布的关于禁止在北京市土地交易市场参与土地竞买等情况；

20、补充公告知悉确认书（如有）；

以上资料均不退还。

第五十一条 投标文件的份数

投标人须按照招标文件中“投标书”的格式准备壹式叁份投标文件，其中正本壹份，副本贰份。如投标文件正、副本内容不符，以正本为准。

第五十二条 投标文件的签署

投标文件应由法定代表人或其书面授权的代理人签署并加盖公章。

第五十三条 投标文件的装订、密封

每份投标文件封面及密封包装必须清楚地用中文书写投标单位名称、联系地址、邮政编码、联系电话、“联合投标”等内容。并在密封包装及投标文件封面注明“机密－北京市海淀区西三旗建材城中路东侧 1814-630 等地块 R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼用地国有建设用地使用权出让投标文件正本”或“机密－北京市海淀区西三旗建材城中路东侧 1814-630 等地块 R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼用地国有建

设用地使用权出让投标文件副本”字样。

每份投标文件要求分别密封包装，在未开封的状态下送达招标人。

第五十四条 投标文件的符合程度

1、投标文件应与招标文件的条款和要求一致。如果投标文件的变更实质上影响了招标文件的条款和要求，则该投标文件将为无效投标文件。

2、投标文件的信息资料必须完整、准确、详尽，完全与招标文件要求相对应，使招标人能认定资料准确无误。

如果投标人递交的信息资料不充分，招标人有权要求投标人补交文件。

第十五章 投标文件有效期

第五十五条 投标文件有效期

自投标日起，投标文件有效期为 60 天。在此期间投标人的投标文件具有约束力，如果被选定中标，投标人不得拒绝或否认投标承诺。

第五十六条 投标文件有效期的延长

1、招标人可要求投标人对原投标文件有效期延期一次或多次。

2、招标人在投标文件有效期期满前至少十四日书面通知投标人，要求延长投标文件有效期。

3、如果投标人不同意招标人延长其投标文件有效期的要求，可在原投标文件有效期期满日前以书面形式通知招标人，投标保证金将在有效期期满后的五个工作日内退还。

4、如果招标人发出要求延期的通知，投标人在投标文件有效期期满

前没有以书面形式通知招标人撤回其投标文件，则可认为投标人已接受该延期的要求。

5、招标人根据投标文件有效期的延长规定，要求延长投标文件有效期时，投标人不会被许可或被要求修改其投标文件。

6、中标人的投标文件有效期自动延长至相关合同或协议生效之日。

第十六章 投标纪律

第五十七条 投标人违反本章投标纪律的规定，其投标文件将被视为无效投标文件。投标人违反本章投标纪律的，其投标保证金将被没收。

第五十八条 投标人不论单独投标或作为联合投标人的一名成员投标，均不允许以双重身份进行投标。

第五十九条 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

第六十条 投标人或其雇员、代理人、顾问都不得向招标人及其代理人、顾问、评委等工作人员以金钱形式或用其他形式行贿。

第六十一条 投标人不得采取其他不正当手段或违法行为干扰、破坏招标人的招标。

第六十二条 投标人不得聘请招标人及其代理人、顾问等工作人员的直系亲属作为投标顾问。

第十七章 投标

第六十三条 投标费用

投标人应承担参加投标的全部费用,包括投标文件的准备和递交费用,招标人不承担任何投标费用。

第六十四条 投标文件递交

1、投标时间: 招标人于北京时间 2019 年 1 月 16 日 9:30 时—10:30 时(或招标人另以补充文件形式通知的时间)接受投标文件。招标人在规定投标时间以外的时间,不接受任何投标文件,如有投送者,将作为无效投标文件处理。

2、投标地点: 北京市丰台区西三环南路 1 号市公共资源交易综合分平台五层。

3、投标截止时间: 2019 年 1 月 16 日 10:30 时整为本次投标截止时间。在投标截止时间前,招标人对收到的投标文件将保持封存未打开的状态,并妥善保管。

4、投标文件必须派人面呈,招标人不接受以其他方式递交的投标文件。递交投标文件时需出示投标人法定代表人或授权委托人的身份证原件。

第六十五条 投标文件一经投递,将视为投标人对招标文件及项目用地现状无异议,对其投标文件及有关书面承诺承担责任并全面履行。

第六十六条 未经招标人同意,投标人不得修改或撤回已递交招标人的投标文件。

第十八章 开标

第六十七条 本次招标将于投标截止时间的同一时间、同一地点开标。

如果招标人通知推迟投标截止时间，开标相应为推迟的投标截止时间的同一时间。

第六十八条 开标应在到场的投标人或投标人代表面前进行。参加开标的投标人或投标人代表应按要求进行登记。

第六十九条 开标时，由招标人组织投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人的名称、投标价格和投标文件的主要内容并由投标人签字确认。

第七十条 本次招标开标过程由公证部门现场公证，并安排专人记录，记录内容将存档备查。

第七十一条 开标时将公布以下信息

唱标时将公布投标文件正本以下信息：

- 1、投标人名称；
- 2、企业资质；
- 3、投标价款总额。

第十九章 无效投标文件

第七十二条 投标文件有下列情况之一者，招标人将视其为无效投标文件：

- 1、投标文件不齐全，内容不全或未按规定格式将内容填写清楚；
- 2、投标文件未签署或未加盖单位公章；
- 3、投标人发生违反本须知规定投标纪律行为；
- 4、投标文件含有故意的虚假陈述；

- 5、在规定的投标时间以外收到的投标文件；
- 6、同一投标人以双重身份参加投标；
- 7、同一投标人投递两份以上（含两份）具有不同实质内容的投标文件；
- 8、投标人未在规定的时间内交纳投标保证金；
- 9、投标文件未密封；
- 10、投标文件很大程度上在其他方面未按招标文件要求响应；
- 11、投标人不同意招标人对纯属计算错误的更正，而被招标人确定为无效标书拒收的；
- 12、投标价格低于底价。

第七十三条 经评定为无效标书的，招标人无须对投标人进行解释。

第七十四条 在决标之前，如果发生下列情况，招标人可以在任何时间拒绝所有投标文件：

- 1、缺乏有效竞争；
- 2、为了公共利益。

第七十五条 如招标人实施了上一条款中的行为，招标人除退还投标人已交纳的投标保证金及相应利息外不承担责任。

第二十章 评标

第七十六条 评标委员会

在评标之前，招标人将按照规定组建评标委员会，评标委员会将负责对投标书进行评估，并确定中标人。

第七十七条 评标

评标将分两个阶段进行：

第一阶段：评估和比较投标人的财务及资信（20分）

投标人应按招标文件要求投报各种财务报表，以说明企业资金情况、融资情况能满足投标人投报价格及付款进度。其中投标人所附资金证明（如多家银行开具须为同一天）、银行就本项目的贷款意向书等都将作为评标内容，根据投标人所附资金证明和银行就本项目的贷款意向金额确定应得分值，由评标会专家根据项目投资需求确定。由评标会专家根据投标企业的偿债能力、盈利能力及自有资金周转能力等对投标人的财务方案进行评定。

投标人第一阶段得分低于10分的不能进入第二阶段的评标。

第二阶段：综合（80分）

1、投标价款总额（40分）

投标价格低于招标底价视为无效标书；投标价格等于招标底价的得25分，投标价格高于招标底价，采用以下公式计算分值：

$$N = \frac{P - P_0}{P_{\max} - P_0} \times 15 + 25$$

其中：N 为分值； $P_{\max}$ 为最高投标价款总额； P_0 为标底；P 投标价款总额。

2、拟建项目方案说明（20分）

由评标专家对投标单位的项目定位，经营理念，开发进度，对区域经济的带动和影响力，执行区域产业政策的举措，以及开发企业的社会责任感等进行综合评判。

3、企业资质、开发业绩或投资业绩情况(特别是政策性住房建设情况), 以及通过北京市土地交易市场取得的商品住房用地建筑规模及经营性用地出让合同履行情况。(15分)

4、综合印象(5分)

由评标委员会综合评定。

第七十八条 评标委员会经过评定, 确定综合评分最高投标人为中标人。

第二十一章 投标文件的补充和澄清

第七十九条 对错误的纠正

1、招标人将对在检查投标文件时发现的纯属计算错误进行纠正, 并将任何更正立即通知有关投标人。除非有关的投标人在三天内书面通知招标人, 否则该投标人应被视作已接受该更正。

2、投标文件可能会因有关投标人不同意招标人对纯属计算错误的更正而被拒收。

第八十条 投标文件的澄清

1、为协助审查、比较和评标, 招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清。

2、澄清要求将不允许对投标文件进行实质性修改。

3、所有投标文件澄清要求和投标人的回复均须以书面方式进行, 且必须由法人代表或授权人签字并加盖公章。

4、投标人对澄清要求的回复, 须在收到招标人提出要求后的三天内

提供，且将构成其投标文件的一部分。

第二十二章 中标

第八十一条 招标单位确定中标人后，在 10 个工作日内向中标人发出《中标通知书》。

第八十二条 中标人须在《中标通知书》签发之日起 1 个工作日内到北京市规划和自然资源委员会申请办理《国有建设用地使用权出让合同》的签订手续，并在 10 个工作日内与北京市规划和自然资源委员会签订该合同。

第八十三条 中标人需在《中标通知书》签发当日携带公司公章，并由其法定代表人或法定代表人明确授权委托的代理人 与市土地整理储备中心签订《土地开发建设补偿协议》。

中标人为联合体的，联合体各成员均须携带公司公章，并由其法定代表人或法定代表人明确授权委托的代理人办理上述《土地开发建设补偿协议》签订事宜。由代理人签署《土地开发建设补偿协议》的，应同时提交相应授权委托书。

第八十四条 中标结果公布

招标人将在北京市规划和自然资源委员会网站（<http://ghgtw.beijing.gov.cn>）上公布本次招标中标结果。

第二十三章 违约责任

第八十五条 中标人有下列行为之一的，视为违约，招标人有权取消

其中标资格，投标保证金将被没收，招标人可向其他中标候选人发出《中标通知书》。

1、中标人逾期或拒绝与相关单位签订《国有建设用地使用权出让合同》及《土地开发建设补偿协议》。

如果逾期未能签订以上有关合同、协议是由于不可抗力事件造成的，则本条款不适用。

2、未遵守本招标文件的其他有关规定。

第八十六条 如果因政府有关政策调整或为了公共利益需要，北京市规划和自然资源委员会不能按照规定与中标人签订有关合同、协议，则中标人可以撤回投标文件，招标人将退还其投标保证金，但不承担未能签订有关合同、协议的任何责任，也不支付任何赔偿。

第二十四章 其他事项

第八十七条 若中标人为自然人、联合体、非北京市企业或北京市非房地产企业的，应在出让宗地所在区（县）成立一家能够独立承担责任的项目公司，进行该出让宗地的开发建设（自用除外），并按照有关规定申请相应的房地产开发建设资质；若中标人为北京市房地产开发企业，拟使用项目公司进行开发的，应在投标书中明确项目公司的出资构成、成立时间等内容。

中标人成立的项目公司须满足以下条款：

（1）须为中标人的全资子公司；若中标人为联合体，则必须按照联合投标协议中约定的联合体成员各自的出资比例成立新公司。

(2) 须对变更后的受让人承担连带责任。

(3) 须按照有关规定申请相应的开发建设资质。

若开发建设的出让宗地为中标人自用，则不允许转让或对外销售

第八十八条 若外资企业取得该宗地国有建设用地使用权，除须按本须知要求如期缴纳成交价款外，还需按照《外商投资产业指导目录》、《关于进一步加强和规范外商投资项目管理的通知》（发改外资〔2008〕1773号）、《北京市外商投资项目核准暂行实施办法》文件规定办理后期立项手续。

第八十九条 该项目应严格按照《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》（京建发[2017]第 112 号）和《关于严格商业办公类项目规划建设行政审批的通知》（京建发[2017]147 号）的有关要求执行。

第九十条 该项目应严格按照《关于进一步加强产业项目管理的通知》（市规划国土发[2017]第 121 号）的有关要求执行。

第九十一条 本招标文件中提供的《国有建设用地使用权出让合同》为土地出让通用范本合同，北京市规划和自然资源委员会在与中标人签订上述合同时，将根据本须知中的有关约定，填补或调整范本合同中的相关条款内容。

第九十二条 中标人在付清全部政府出让土地收益和全部土地开发建设补偿费用及相应税费后，方可向北京市规划和自然资源委员会申请核发出让宗地的《中华人民共和国不动产权证书》。

第九十三条 《国有建设用地使用权出让合同》、《土地开发建设补偿协议》组成一个完整的合同文件，内容相互支持，相互补充。

第九十四条 本项目应符合《北京市新增产业的禁止和限制目录》的相关要求。

第九十五条 中标人应严格按照《国有建设用地使用权出让合同》中约定的期限开工、竣工，并在开工、竣工时及时向北京市规划和自然资源委员会书面申报该宗地的开发利用情况。如不能按期开工、竣工的，应在到期前 30 日内，向北京市规划和自然资源委员会书面申报延迟原因。

第九十六条 中标人在缴清全部土地成交价款前，非经北京市规划和自然资源委员会和地块所在区政府同意，不得进行股权变更等可能引致合同执行发生变化的行为。

第九十七条 招标文件所附市政资料仅供投标人参考使用，不具备法律效力，请投标人在参与投标前仔细阅读并进行实地踏勘。

第九十八条 根据《北京市人民政府关于进一步提升首都邮政普遍服务水平的意见》（京政发〔2011〕4 号），邮件处理中心、邮政运输及物流配送中心、邮件运转站、国际邮件互换局及交换站、邮政局（所）等非赢利性邮政设施建设用地，按照国家有关规定采取划拨方式供地，未经批准，不得转让，改变用途。本项目内按照居住公共服务设施规划设计指标配套建设的邮政局（所），将由邮政部门以建安成本价接收，并作为公共服务设施纳入《国有建设用地使用权出让合同》，按照本市新建商品住宅小区住宅与市政公用基础设施、公共服务设施同步交付使用管理的相关规定进行管理，保证及时交付使用。

第二十五章 附则

第九十九条 本次招标的投标、开标过程由北京市公证部门现场公证。

第一百条 本须知由北京市规划和自然资源委员会负责解释。

(盖章)

投 标 书

北京市规划和自然资源委员会:

经过实地考察、踏勘北京市海淀区西三旗建材城中路东侧1814-630等地块R2二类居住用地、A4体育用地、A334托幼用地,并认真阅读、研究了招标文件的全部条款、要求和条件。我方(投标人名称)_____决定参加北京市海淀区西三旗建材城中路东侧1814-630等地块R2二类居住用地、A4体育用地、A334托幼用地国有建设用地使用权招标出让的投标,并按照招标文件的有关规定,递交完全符合招标文件要求的投标文件。

第一章 投报价格

我方愿意以人民币:___拾___亿___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整(小写:¥_____万元)的投标价格参加北京市海淀区西三旗建材城中路东侧1814-630等地块R2二类居住用地、A4体育用地、A334托幼用地国有建设用地使用权出让招标竞投。

第一条 投标保证金

我方在提交本投标书之前,已交纳投标保证金人民币_____万元。

第二章 中标承诺

第二条 我方在参加本次出让招标竞投的同时承诺,如中标则我方承诺以下条款:

1、根据《投标须知》的规定,采用招标人所接受的格式,在《中标通知书》签发之日起1个工作日内到北京市规划和自然资源委员会申请办

理《国有建设用地使用权出让合同》的签订手续，并在 10 个工作日内与北京市规划和自然资源委员会签订该合同；在《中标通知书》签发当日，与北京市土地整理储备中心签订《土地开发建设补偿协议》。

2、我方已交纳投标保证金人民币15200万元，并同意将投标保证金冲抵政府土地出让收益，如有剩余则冲抵部分土地开发建设补偿费，不再退还。

3、严格遵守合同的各项条款的规定。若我方不能在规定的时间内签订合同，视为我方违约。招标人可取消我方中标资格，没收投标保证金。

4、我方将按照本投标文件规定的付款进度支付有关款项。

第三条 保留投标文件条款

我方同意自投标截止日起60日内为本投标文件的有效期，在此期间本投标文件有效，可以在任何时候被招标人接受。如我方中标，在《出让合同》和《土地开发建设补偿协议》生效以前，《中标通知书》、本投标文件及招标文件，将作为我方与招标人之间具有法律约束力的文件。

第四条 我方同意招标人作出的评标决定。

第三章 附件

第五条 根据“投标须知”的规定，随本投标书投交各项投标文件包括：

我方证实，本投标文件中的陈述和资料是真实准确的。

投标人（盖章）：_____

法定代表人签名：_____

投标人法定地址：_____

电话：_____

传真：_____

投标书填写日期：_____

注：当投标人为两个或以上的公司的，应分别填写姓名、地址、电话等，并分别签名（盖章）。允许另纸填写。投标人须在投标书的每页左上角盖章。

投标书附录一：

开标一览表

投标单位：（公章）

企业资质等级：

法定代表人：（签字）

授权代理人：（签字）

投标价款总额：

人民币大写：__拾__亿__仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__元整
（小写人民币¥_____元）

投标书附录二：（盖章）

拟建项目说明书

（包括规划方案、建设方案、开发理念、开发进度、项目定位、经营方式以及项目综合效益等内容的说明）

投标书附录三：（盖章）

投标人基本信息表

1.一般资料				
单个公司	是 ☐	联合体	是 ☐	联合体牵头公司 是 ☐ 否 ☐
	否 ☐		否 ☐	联合体成员公司 是 ☐ 否 ☐
公司名称	(盖章)			
公司性质				
成立日期				
经营年限				
公司地址				
联系地址				
邮政编码				
电 话				
传 真				
2.人员情况				
	全面管理	技术主管	财务主管	
姓 名				
职 务				
电 话				
3.联合体资料（如果适用）				
联合体名称				
牵头公司				
成员公司				

注：联合体牵头公司及所有成员公司都必须单独填写此表。

投标书附录四：（盖章）
 业绩说明

请提供过去五年内从事的项目的说明，具体包括以下内容：用地面积、建筑规模、地价款交纳情况（提供土地出让金缴款证明）、开工面积、竣工面积（提供竣工备案表）、纳税情况。

全国范围房地产项目用地开发情况

项目名称	成交时间	总用地面积	建设用地面积	建筑规模	出让合同签订时间	应付政府土地出让收益（时间及金额）	已付政府土地出让收益（时间及金额）	开工面积	竣工面积	备注
合计						金额	金额			

投标书附录五：（盖章）

财务状况表

公司名称：（盖章）				
	实际（过去三年）			预测（当年）
	2016	2017	2018	2019
1.总资产				
2.流动资产				
3.净资产				
4.总负债				
5.流动负债				
6.税前利润				
7.税后利润				
8.投资新项目金额				

注：联合体牵头公司及所有成员公司都必须单独填写此表。

投标书附录六：（盖章）

诉讼情况表

公司名称：（盖章）			
年份	胜诉或败诉	当事人名称、诉因、争议事项	争议金额

注：投标人应提供在过去 3 年中结束或正在履行的合同引起的诉讼或仲裁信息。联合体每一成员公司应分别填写。

投标书附录七：（盖章）

法定代表人身份证明书

_____同志（身份证号：_____），在我公司任_____职务，是我公司法定代表人，特此证明。

公司全称（盖章）：_____

年 月 日

附：该法定代表人住址：

电 话：

身份证复印件：

投标书附录八:

授权委托书

本授权委托书声明:我_____ (姓名)系_____ (投标单位名称)的法定代表人,现授权委托_____ (姓名) _____ (在本单位的职务)为我单位代理人,以本单位的名义参加_____ (项目名称)的投标活动。代理人在本次投标及合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事物,我均予以承认。

代理人无权委托。

特此委托。

代理人:

性别:

部门;

职务

(身份证复印件另页附后)

投标单位(盖章):

法定代表人(签字、盖章):

年 月 日

投标书附录九：（盖章）

股东构成及出资比例说明

截止至____年__月__日，____单位名称____股东构成及股东出资比例情况如下：

序号	股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例（%）
1				
2				
3				
.....				

（注：上市公司说明前十名股东持股情况，需明确股东名称、持股数量、占总股本比例）

我公司承诺以上内容真实有效，由此产生的法律后果及相关责任均由我公司承担。

单位全称（盖章）：_____

年 月 日

投标书附录十：（盖章）

投标保证金及地价款缴纳承诺书

我公司参与_____用地招标出让活动所交投标保证金及中标后需支付的地价款均为我公司合规自有资金，不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金。

特此承诺。

单位全称（盖章）：_____

年 月 日

投标书附录十一：（盖章）

共有产权住房建设标准和工程质量的 承诺书

我公司承诺竞得_____用地后，将严格按照《关于印发<北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则（试行）的通知>》（京建法[2017]20号）要求及届时出台的相关规定建设共有产权住房。此外，我公司承诺还将按照高于上述技术导则的标准进行建设，具体包括：

1. _____；
2. _____；
3. _____。

特此承诺。

单位全称（盖章）：

年 月 日

投标书附录十二：营业执照复印件

投标书附录十三：市国资委向投标人出具的同意参与投标的认定
意见复印件

投标书附录十四：相关资质或资格证明材料

投标书附录十五：声明

投标书附录十六：公司章程

投标书附录十七：财务方案

投标书附录十八：符合投标资格的声明

投标书附录十九：（若为联合投标）联合投标协议及相应授权委
托文件

投标书附录二十：补充公告知悉确认书

投标书附录二十：（盖章）

补充公告知悉确认书

北京市土地整理储备中心：

北京市规划和自然资源委员会于_____年__月__日发布_____
_____用地国有建设用地使用权出让招标文件
（编号：_____）的补充公告。我公司已知悉以上补充公告内
容。

竞买人盖章（单位）：

填写日期： 年 月 日

中标通知书

:

根据你公司提交的投标文件，经评标委员会综合评定，现确定你公司为北京市海淀区西三旗建材城中路东侧 1814-630 等地块 R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 托幼用地国有建设用地使用权出让招标的中标人。

中标价为：人民币（大写）： __拾__亿__仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__元整（小写人民币¥： _____万元）。

请在《中标通知书》签发之日起 1 个工作日内到北京市规划和自然资源委员会申请办理《国有建设用地使用权出让合同》的签订手续，并在 10 个工作日内签订该合同；在《中标通知书》签发当日，与北京市土地整理储备中心签订《土地开发建设补偿协议》；在《中标通知书》签发之日起 20 个工作日内，到北京市住房保障办公室领取《共有产权住房项目建设事项告知书》。并按合同、协议及招标文件的规定缴纳相应价款，履行相应义务。如因你方原因，不能按期签订上述合同、协议的，招标人可取消你单位中标资格，你单位已缴纳的投标保证金人民币 15200 万元将不予退还。

在签署正式合同之前，本通知书、项目招标文件和你公司投标文件将构成约束合同双方的契约。

北京市规划和自然资源委员会

2018 年 __月__日

GF-2008-2601

国有建设用地使用权出让合同

(示范文本)

中华人民共和国国土资源部
中华人民共和国国家工商行政管理总局 制定

合同编号：_____

国有建设用地使用权出让合同

本合同双方当事人：

出让人：中华人民共和国_____省（自治区、直辖市）_____市
（县）_____局；

通讯地址：_____；

邮政编码：_____；

电话：_____；

传真：_____；

开户银行：_____；

账号：_____。

受让人：_____；

通讯地址：_____；

邮政编码：_____；

电话：_____；

传真：_____；

开户银行：_____；

账号：_____。

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、有关行政法规及土地供应政策规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二条 出让土地的所有权属中华人民共和国，出让人根据法律的授权出让国有建设用地使用权，地下资源、埋藏物不属于国有建设用地使用权出让范围。

第三条 受让人对依法取得的国有建设用地，在出让期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利，有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

第二章 出让土地的交付与出让价款的缴纳

第四条 本合同项下出让宗地编号为_____，宗地总面积大写_____平方米（小写_____平方米），其中出让宗地面积为大写_____平方米（小写_____平方米）。

本合同项下的出让宗地坐落于_____。

本合同项下出让宗地的平面界址为_____；

出让宗地的平面界址图见附件 1。

本合同项下出让宗地的竖向界限以_____为
_____为上界限，
以_____为
下界限，高差为_____米。出让宗地竖向界限见附件 2。

出让宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围。

第五条 本合同项下出让宗地的用途为_____。

第六条 出让人同意在____年____月____日前将出让宗地交付给受让人，出让人同意在交付土地时该宗地应达到本条第____项规定的土地条件：

（一）场地平整达到_____；
周围基础设施达_____；
（二）现状土地条
件_____。

第七条 本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为____年，按本合同第六条约定的交付土地之日起算；原划拨（承租）国有建设用地使用权补办出让手续的，出让年期自合同签订之日起算。

第八条 本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写_____元（小写_____元），每平

方 米 人 民 币 大 写 _____元 （ 小
写_____元）。

第 九 条 本 合 同 项 下 宗 地 的 定 金 为 人 民 币 大
写_____元（小写_____元），定金抵作土地出让价
款。

第十条 受让人同意按照本条第一款第____项的规定向出让人支
付国有建设用地使用权出让价款：

（一）本合同签订之日起____日内，一次性付清国有建设用地
使用权出让价款；

（二）按以下时间和金额分____期向出让人支付国有建设用地使
用权出让价款。

第一期 人民币大写_____元（小写_____元），付款
时间：____年____月____日之前。

第二期 人民币大写_____元（小写_____元），付款
时间：____年____月____日之前。

第____期 人民币大写_____元（小写_____元），付款
时间：____年____月____日之前。

第____期 人民币大写_____元（小写_____元），付款
时间：____年____月____日之前。

分期支付国有建设用地使用权出让价款的，受让人在支付第二期
及以后各期国有建设用地使用权出让价款时，同意按照支付第一期土
地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率，向出让人支付利息。

第十一条 受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。

第三章 土地开发建设利用

第十二条 受让人同意本合同项下宗地开发投资强度按本条第____项规定执行：

（一）本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币大写_____万元（小写_____万元），投资强度不低于每平方米人民币大写_____元（小写_____元）。本合同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等。

（二）本合同项下宗地用于非工业项目建设，受让人承诺本合同项下宗地的开发投资总额不低于人民币大写_____万元（小写_____万元）。

第十三条 受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合市（县）政府规划管理部门确定的出让宗地规划条件（见附件3）。其中：

主体建筑物性质_____；

附属建筑物性质_____；

建筑总面积_____平方米；

建筑容积率不高于_____不低于_____;

建筑限高_____;

建筑密度不高于_____不低于_____;

绿地率不高于_____不低于_____;

其他土地利用要求_____。

第十四条 受让人同意本合同项下宗地建设配套按本条第____项规定执行:

(一) 本合同项下宗地用于工业项目建设, 根据规划部门确定的规划设计条件, 本合同受让宗地范围内用于企业内部行政办公及生活服务设施的占地面积不超过受让宗地面积的____%, 即不超过_____平方米, 建筑面积不超过_____平方米。受让人同意不在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施;

(二) 本合同项下宗地用于住宅项目建设, 根据规划建设管理部门确定的规划建设条件, 本合同受让宗地范围内住宅建设总套数不少于____套。其中, 套型建筑面积 90 平方米以下住房套数不少于____套, 住宅建设套型要求为_____。本合同项下宗地范围内套型建筑面积 90 平方米以下住房面积占宗地开发建设总面积的比例不低于____%。本合同项下宗地范围内配套建设的经济适用住房、廉

租住房等政府保障性住房，受让人同意建成后按本项下第____种方式履行：

1. 移交给政府；
2. 由政府回购；
3. 按政府经济适用住房建设和销售管理的有关规定执行；
4. _____；
5. _____。

第十五条 受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列工程配套项目，并在建成后无偿移交给政府：

- (一) _____；
- (二) _____；
- (三) _____。

第十六条 受让人同意本合同项下宗地建设项目

在____年____月____日之前开工，在____年____月____日之前竣工。

受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。

第十七条 受让人在本合同项下宗地内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，应按有关规定办理。

受让人同意政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地，但由此影响受让宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体应当给予合理补偿。

第十八条 受让人应当按照本合同约定的土地用途、容积率利用土地，不得擅自改变。在出让期限内，需要改变本合同约定的土地用途的，双方同意按照本条第__项规定办理：

（一）由出让人有偿收回建设用地使用权；

（二）依法办理改变土地用途批准手续，签订国有建设用地使用权出让合同变更协议或者重新签订国有建设用地使用权出让合同，由受让人按照批准改变时新土地用途下建设用地使用权评估市场价格与原土地用途下建设用地使用权评估市场价格的差额补缴国有建设用地使用权出让价款，办理土地变更登记。

第十九条 本合同项下宗地在使用期限内，政府保留对本合同项下宗地的规划调整权，原规划如有修改，该宗地已有的建筑物不受影响，但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建，或者期限届满申请续期时，必须按届时有效的规划执行。

第二十条 对受让人依法使用的国有建设用地使用权，在本合同约定的使用年限届满前，出让人不得收回；在特殊情况下，根据社会公共利益需要提前收回国有建设用地使用权的，出让人应当依照法定程序报批，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。

第四章 国有建设用地使用权转让、出租、抵押

第二十一条 受让人按照本合同约定支付全部国有建设用地使用权出让价款，领取国有土地使用证后，有权将本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权转让、出租、抵押。首次转让的，应当符合本条第_____项规定的条件：

（一）按照本合同约定进行投资开发，完成开发投资总额的百分之二十五以上；

（二）按照本合同约定进行投资开发，已形成工业用地或其他建设用地条件。

第二十二条 国有建设用地使用权的转让、出租及抵押合同，不得违背国家法律、法规规定和本合同约定。

第二十三条 国有建设用地使用权全部或部分转让后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务随之转移，国有建设用地使用权的使用年限为本合同约定的使用年限减去已经使用年限后的剩余年限。本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权出租后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务仍由受让人承担。

第二十四条 国有建设用地使用权转让、抵押的，转让、抵押双方应持本合同和相应的转让、抵押合同及国有土地使用证，到国土资源管理部门申请办理土地变更登记。

第五章 期限届满

第二十五条 本合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用本合同项下宗地的，应当至迟于届满前一年向出让人提交续期申请书，除根据社会公共利益需要收回本合同项下宗地的，出让人应当予以批准。

住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。

出让人同意续期的，土地使用者应当依法办理出让、租赁等有偿用地手续，重新签订出让、租赁等土地有偿使用合同，支付土地出让价款、租金等土地有偿使用费。

第二十六条 土地出让期限届满，土地使用者申请续期，因社会公共利益需要未获批准的，土地使用者应当交回国有土地使用证，并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记，国有建设用地使用权由出让人无偿收回。出让人和土地使用者同意本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施，按本条第_____项约定履行：

（一）由出让人收回地上建筑物、构筑物及其附属设施，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值，给予土地使用者相应补偿；

（二）由出让人无偿收回地上建筑物、构筑物及其附属设施。

第二十七条 土地出让期限届满，土地使用者没有申请续期的，土地使用者应当交回国有土地使用证，并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记，国有建设用地使用权由出让人无偿收回。本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施，由出让人无偿收回，土地

使用者应当保持地上建筑物、构筑物及其附属设施的正常使用功能，不得人为破坏。地上建筑物、构筑物及其附属设施失去正常使用功能的，出让人可要求土地使用者移动或拆除地上建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整。

第六章 不可抗力

第二十八条 合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行，可以免除责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

第二十九条 遇有不可抗力的一方，应在 7 日内将不可抗力情况以信函、电报、传真等书面形式通知另一方，并在不可抗力发生后 15 日内，向另一方提交本合同部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

第七章 违约责任

第三十条 受让人应当按照本合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的_____%向出让人缴纳违约金，延期付款超过 60 日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。

第三十一条 受让人因自身原因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿，出让人还可要求受让人清除已建建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整；但出让人愿意继续利用该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施的，应给予受让人一定补偿：

（一）受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人在扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款；

（二）受让人在本合同约定的开工建设日期超过一年但未满二年，并在届满二年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人应在扣除本合同约定的定金，并按照规定征收土地闲置费后，将剩余的已付国有建设用地使用权出让价款退还受让人。

第三十二条 受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。

第三十三条 受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额____%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。

受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额___‰的违约金。

第三十四条 项目固定资产投资、投资强度和开发投资总额未达到本合同约定标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定投资总额和投资强度指标的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金，并可要求受让人继续履约。

第三十五条 本合同项下宗地建筑容积率、建筑密度等任何一项指标低于本合同约定的最低标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定最低标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金，并有权要求受让人继续履行本合同；建筑容积率、建筑密度等任何一项指标高于本合同约定最高标准的，出让人有权收回高于约定的最高标准的面积部分，有权按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金。

第三十六条 工业建设项目的绿地率、企业内部行政办公及生活服务设施用地所占比例、企业内部行政办公及生活服务设施建筑面积等任何一项指标超过本合同约定标准的，受让人应当向出让人支付相当于宗地出让价款___‰的违约金，并自行拆除相应的绿化和建筑设施。

第三十七条 受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人必须按照本合同约定按时交付出让土地。由于出让

人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的____%向受让人给付违约金，土地使用年期自实际交付土地之日起算。出让人延期交付土地超过 60 日，经受让人催交后仍不能交付土地的，受让人有权解除合同，出让人应当双倍返还定金，并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分，受让人并可请求出让人赔偿损失。

第三十八条 出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到本合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算。

第八章 适用法律及争议解决

第三十九条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第四十条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第____项约定的方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第九章 附 则

第四十一条 本合同项下宗地出让方案业经_____人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。

第四十二条 本合同双方当事人均保证本合同中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起 15 日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

第四十三条 本合同和附件共_____页，以中文书写为准。

第四十四条 本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第四十五条 本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第四十六条 本合同一式_____份，出让人、受让人各执_____份，具有同等法律效力。

出让人（章）：

受让人（章）：

法定代表人（委托代理人）

法定代表人(委托代理人)：

（签字）：

（签字）：

二〇一 年 月 日

附件 1

出让宗地平面界址图

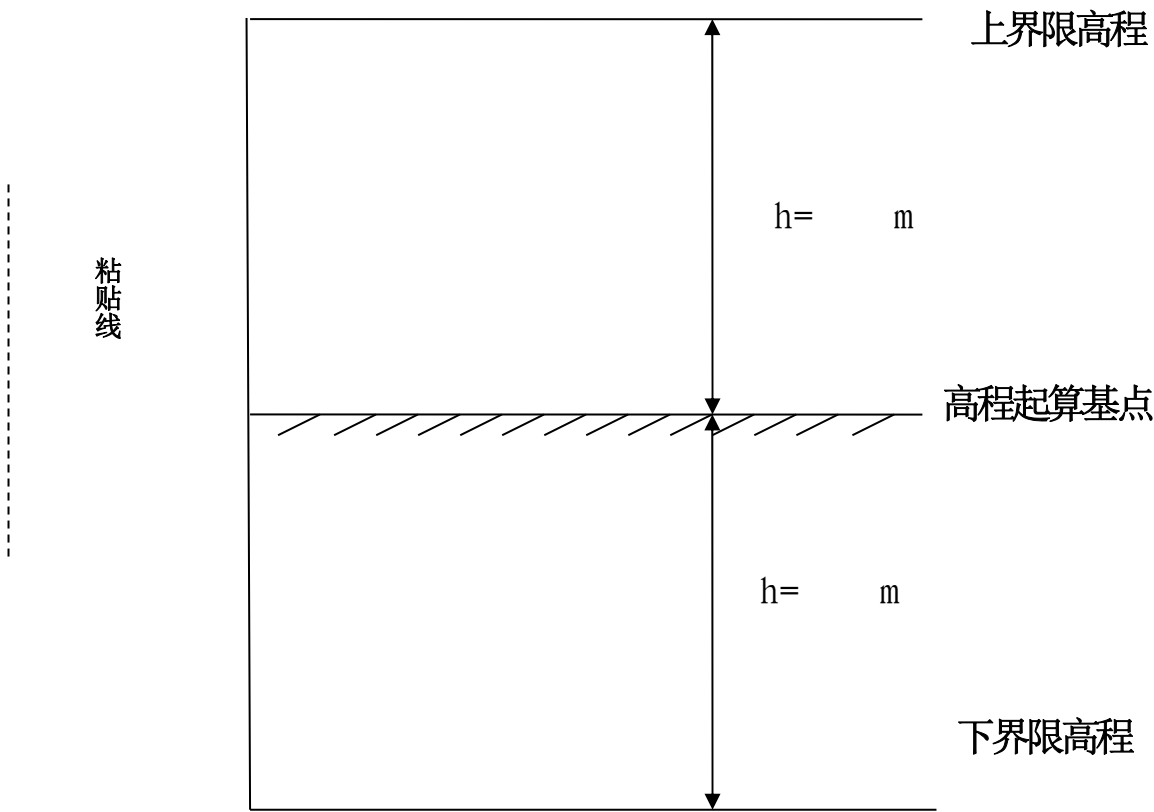


界址图
粘贴线

比例尺：1：_____

附件 2

出让宗地竖向界限



采用的高程系： _____

比例尺： 1： _____

附件 3

____市(县)政府规划管理部门确定的出让宗地规划条件

项目编号: _____

北京市海淀区西三旗建材城中路东侧
1814-630 等地块 R2 二类居住用地、A4 体育
用地、A334 幼托用地

土地开发建设补偿协议

二〇一八年 月

第一条 总 则

北京市土地整理储备中心（以下简称“甲方”）和____（以下简称“乙方”）本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则，根据国家和北京市有关法律、法规和文件的规定，经友好协商，就北京市海淀区西三旗建材城中路东侧1814-630等地块 R2 二类居住用地、A4 体育用地、A334 幼托用地（以下简称“宗地”）有关土地开发建设补偿事宜，达成如下协议。

第二条 协议双方

甲 方：北京市土地整理储备中心

法定代表人：吕振库

法 定 地 址：北京市东城区和平里北街 2 号

委托代理人：李雨萌

联 系 电 话：（010）-64409539

乙 方：

法定代表人：

法 定 地 址：

委托代理人：

联 系 电 话：

第三条 宗地的基本情况

1.宗地的位置、范围：

该宗地位于：海淀区西三旗建材城中路东侧，
四至范围：东至建一路，
南至东升经济合作社，
西至建材城中路，
北至北京和利时系统工程股份有限公司。

土地面积 21216.458 平方米，具体以北京市规划和自然资源委员会核发的《建设项目规划条件（土地储备供应）》（2018 规土（海）条供字 0003 号）及《建设工程规划用地测量成果报告书》（2018 规（海）测字 0028 号）为准。

2.宗地的现状及权属情况：

该宗地的现状为：

宗地建设用地内有：围墙、树木（已补偿完毕、不涉及名木古树）、一处厕所（不涉及补偿）一处临时办公用房（不涉及补偿）。代征用地内有：三处高压杆、五个路灯杆、一处自管临时配电室（不涉及补偿）、一处临时用房（不涉及补偿）、一处高压塔及两处热力井。

宗地建设用地内：围墙、树木(已补偿完毕、不涉及名木古树)、厕所（不涉及补偿）、临时办公用房（不涉及补偿）暂现状保留，无偿交由二级竞得人按照国家及北京市相关规定依法依规处理。代征用地内：热力井、临时配电室（不涉及补偿）、临时用房（不涉及补偿）暂做现状保留，无偿交由二级竞得人按照国家及北京市相关规定依法依规处理。高压杆暂做现状保留，可无偿交由二级竞得人使用，若二级竞得人不使用则由北京西三旗高新建材城经营开发有限公司负责于 2019 年 6 月 30 日前完成迁改，以上工作保证不影响二级竞得人的开工建设和竣工验收。路灯杆、高压塔由海淀区政府承诺以上地上物的处置工作，承诺现状保留并负责组

织后续实施和移交工作且承担相关费用。以上工作保证不影响二级竞得人的开工建设和竣工验收，由此产生的一切责任由海淀区政府承担。

该宗地的权属情况为：

宗地土地权属无争议，未被查封或者以其他形式限制房地产权利，未设定抵押权，不涉及第三方权利义务。

3.宗地开发程度：

甲方最终向乙方提供具备“三通一平”（除最终可保留涉及二级开发单位继续使用的地上物外，地上无其他施工障碍物的场地自然平整，通施工临时用水、通施工临时用电、通可供施工车辆通行的道路）条件的宗地。临时水、电的报装、接用费用由乙方承担。具体如下：

通临时用水：该项目地块临水接口可接入现状建材城中路西侧主线 DN600 线路及支线 DN200 线路，距项目红线约 100 米。

通临时用电：该项目地块临电接口可接入项目地块内南边西侧现状配电室 10KV 供电线路。

通临时用路：该项目地块西侧有现状建材城中路可供临时通行使用。

具体临水、临电接入方案及位置需由二级竞得人向相关主管部门进行报装，以相关主管部门审批为准。

第四条 双方的权利义务

1.甲方的权利、义务

(1)有权收取有关部门返还的该宗地的土地开发建设补偿费；

(2)按照相关约定完成宗地范围内地上建筑物的拆迁、拆除工作，规划需保留的及入市交易文件中明确交由乙方自行处置的除外；

(3)在乙方办理该宗地后续开发建设手续时提供必要的支持和帮助；

(4)负责提供本协议第三条约定条件的宗地，并完成相关约定工作。

2.乙方的权利、义务

(1)按本协议约定按时、足额支付该宗地的土地开发建设补偿费；

(2)接收按本协议第三条约定条件的宗地，并承诺对该宗地的使用不得违背国家法律、法规、规章和《北京市国有建设用地使用权出让合同》的规定；

(3)负责项目移交后的现场管理，并承担相关责任及费用；

(4)负责办理项目开工建设、市政管线的接用、工程竣工验收等必要的手续并承担所需费用，负责可能出现的地下管网等地下物的迁移工作并承担有关费用，同时按北京市相关规定，负责完成该宗地需向有关主管部门移交的配套设施的建设及移交工作。

第五条 土地开发建设补偿费的支付

1.该宗地乙方应支付的土地开发建设补偿费为：人民币（大写）壹亿玖仟零贰拾贰万伍仟元整（小写¥190225000.00）。

2.该宗地土地开发建设补偿费需按以下时间交付：

自成交之日（即成交确认书或中标通知书签发之日）起第 35 个日历日（遇法定节假日顺延至其后第一个工作日）内，乙方须全额交纳土地开发建设补偿费（保证金转付土地开发建设补偿费部分除外）至市财政专户。

第六条 土地交接期限及标准

成交之日起第 45 个日历日（遇法定节假日顺延至其后第一个工作日）内且乙方已全额交纳土地开发建设补偿费，甲乙双方及北京西三旗高新建材城经营开发有限公司须完成土地交接工作（具体交接时间以甲方通知为准）。土地交付标准见本协议第三条约定。乙方无正当理由逾期不接收土地则视同接收，相应的权利、义务由乙方承担。

第七条 违约责任

1.协议双方都有权获得因对方违约而遭受的任何损失的赔偿。双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2.甲方未按本协议规定的期限和标准向乙方交付宗地，且不是由于不可抗力或乙方违约，则甲方违约，甲方除应按本协议约定标准向乙方提供宗地外，还须按以下约定向乙方支付违约赔偿金：

甲方每延期一日向乙方提供宗地的违约赔偿金=乙方已缴纳的土地开发建设补偿费×1/1000。

3.乙方若未在本协议约定的期限内支付土地开发建设补偿费，且不是由于不可抗力或甲方违约，则乙方违约，乙方须按以下约定向甲方支付违约赔偿金：

乙方每延期一日支付土地开发建设补偿费的违约赔偿金=乙方应付未付土地开发建设补偿费×1/1000。

4. 乙方在北京市土地市场竞得土地后，出现以下情形的，应承担相应的责任。

（1）逾期缴纳土地开发建设补偿费的，暂停乙方参与北京市土地市场竞买活动，直至乙方取得在北京市土地交易市场竞得所有宗地的《土地开发补偿费缴纳说明》之日起两个工作日后，恢复乙方竞买资格，相关违约情况计入企业诚信档案；

（2）单宗地逾期缴纳土地开发建设补偿费90日以上的，或者未按相应宗地的补偿协议约定缴纳土地开发建设补偿费两次以上的，除执行前项规定外，还将予以网上公告，并暂停乙方及其股东和子公司参与北京市土地市场竞买活动，暂停期限自乙方取得在北京市土地交易市场竞得所有宗地的《土地开发补偿费缴纳说明》之日起至次年同日。

5. 在缴清土地开发建设补偿费且违约责任处理完毕取得相应票据后，乙方可以向储备机构申请开具《土地开发补偿费缴纳说明》，储备机构自收到乙方完备的申请材料之日起10个工作日内出具《土地开发补偿费缴纳说明》。

6. 免责

如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成，则该方对违约不承担责任。

第八条 协议的终止

1. 如乙方出现以下情形之一，甲方有权向乙方发出终止协议通知，并终止本协议。

(1)乙方与北京市规划和自然资源委员会签订的《北京市国有建设用地使用权出让合同》出现协议终止的；

(2)根据适用法律对乙方进行清算或乙方资不抵债的；

(3)贷款人开始对乙方行使其融资文件下的担保权利，并对项目相关的资产提起强制执行程序的。

2.如果甲方出现以下情形之一，乙方有权向甲方发出终止协议通知，并终止本协议：

(1)按本协议约定，未按期提供符合入市交易条件的宗地；

(2)按本协议约定，甲方未完成相关约定工作的。

3.发出终止协议通知的一方，必须在终止协议通知中说明导致通知发出的违约事件，并同时终止协议通知书向北京市土地整理储备中心备案。

第九条 争议解决

双方应在友好协商的基础上解决争议、分歧或索赔，如果争议、分歧或索赔在友好协商基础上无法解决，双方应提请宗地所在地法院诉讼解决。

第十条 生效及其他条款

1.本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签字盖章后生效。

2.本协议正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份，副本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，正本、副本具有同等法律效力。

甲方

乙方

法人代表或授权代表:

法人代表或授权代表:

年 月 日

年 月 日